

715

2748

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections

Spec. Mss. Coll. - Mexico

1772

no. 715

Lorenzana, Francisco Antonio, 24th Archbishop

A. L. S. and Ms. D.S. 8pp. sm. fol. 1772.

Dispensation of fourth degree of consanguinity for marriage of a Spaniard to his third cousin whom he had seduced.

Año

de

N.º 141,

1772.

Dispensa de 4.º grado de for

sanguinidad con atenuencia de 3.º

concedida á Trachin Aviles, y su esposa

Petraximenes vecinos del Partido

de Sultepec

F. S.

Gov.^a Juez Prov.^a y Oicario Gen.^l

Supax Thén.^{te} de Cuxa, y Juez Cilef.^{co} del
Real de Zultepec Dice: que havien^{do}se preceⁿ-
tado en este Juzgado Cilef.^{co} Joachin de Aviler
á efecto de contraher Matrimonio con Juana
Petra Dimenes se procedió á recebirseles sus
declaraciones, y pasando á las de los testigos
se descubrel de estos, estar los pretendientes
susodhos. impedidos con parentesco de con-
sanguinidad en quarto grado con attingen-
cia al tercero, cuius impedim.^{to} ignorò uno, y otro
pretendiente al tpo. y quando se dieron la
palabra; y hallandose la contrahente desfo-
rada, segun me tiene declarado, por dho. Avi-
ler, y asimismo extraida de su casa, solo
aspira á recogerse contraiendo el Matrim.^{to}
que procuran; En cuius atencion: acogidos
ambos á la notoria Piedad de C. V. le supli-
can, se digne de concederles la necesaria dis-

creto, y tpo. de targo para proveer en lo presen.

penza de su expresado impedim^{to} para su
sus almas en la espiritual quietud, que
citan: todo lo que el consultante con las
gencias adjuntas pone ante la alta con
hension de C. V. para que en su vista
termine, segun sea complacible á su ve
ria agrado, que sea como v^{ra} p^{re}. lo me
Real de Tultepec, y Julio 24 de 7

B. Raimundo Ant.
Baldivia

Suplicio _____ Año _____ 1772

Discrencias Matrimoniales de Suachon &
Aviles viudo de Maria Hernandez, y de Juana
Pera Gimenez Doncella ambos meritorios oriundos
de Vecinos de Nochtepec el Partido de Oaxaca.

cuyo efecto se ha de servir de mandar venir tome mues-
tras declaraciones, y constando de su libertad, mandan
venir su informacion de libertad, y havida por bastan-
te, se proclame el matrimonio, segun dispone el Santo
Concilio Tridentino, y no resultando Canonico impedimento
anterior a la celebracion del dho, segun disposicion Con-
siliar, por tanto.

El Suplico se sirva mandar hacer como pido, Juro en
forma, y lo necesario &c. novade firmada

Por vumexced vista, la Auto por preservada, y manda se
venga a estas paces sus declaraciones, informacion que
opere, y se ponga testimonio ala letra de la paxitud e en-
biros, y fho, se traiga para proveer en Justicia, y

Presenta en el R^o y m^o de Bulcepeque a los quince dias del mes de
Julio de mil y ochocientos y sesenta y dos años: ante el R^o Lizen-
do D^o Raymundo Anonio Valdivia, lugar R^o de Cuxa, y Tu-
ez Ecclesiastico de este Partido por anciania y enfermedad de
proprietario que lo es por v. n. el R^o Lizen-
do D^o Joseph Cruz,
total de Abendaño, y Baxxieng, se presenta esta Petición

Petición
Juan de Trias mestizo oriundo de la ciudad de Norepeque,
de este Partido vido de Maria Olexander en la mejor for-
ma que haya lugar en d^o ante P^o p^o y digo: Que para
mas bien servir a Dios, y salvar mi alma, tengo tra-
tado, y concertado el parax a segundar durmar con Juana
Pera Jimenez mestiza natural y vecina de la misma ciu-
dad, hija de Felis Jimenez, y de Francisca Ortiz, para
cuyo efecto se ha de servir de manax venor tome nues-
tras declaraciones, y constando de su libertad, mandan
venor Nueva informacion de libertad, y haviendo por bastan-
te, se proclame el matrimonio, segun dispone el Santo
Concilio de Trento, y no resultando Canonico impedimento
anistaxos ala celebracion del d^o, segun disposicion con-
siliar, por tanto.

R^o P^o Suplico se sirva mandar hazer como pido, Juro en
forma, y lo necesario H. novate Jimenez

Auto
Por v^o merced v^o, la Auto por presentada, y manda se
Nueva a estas paces sus Declaraciones, informacion que
ofrece, y se ponga testimonio ala letra de la partida de en-
biexo, y d^o, se traiga para proveer en Justicia, y

este auto así lo proveyo, mandó y firmó

B. Raimundo Ant.^o

Ante mí

Baldivia

Salvador de la Parilla
(Notar. Supr.)

Declaración Incontinua en conformidad de lo mandado por el auto de
el proveydo. Estando presente un hombre que dió nombre de
Juachin e Ariles, vecino mestizo oriundo de Nootepac, aquí
en vele Nariño Inxamento que fué por Dios N.
Sr. Señor, y la señal de la Santa Cruz, cuyo cargo
prometió de ser verdad, y preguntado dió: llamarme
mo está dho vec. viudo, e Maria Hernandez, la que
ha veis años falleció e parió, que enmexó en esta
Parrquia con la que vivió vida maridable, y no fue ca
sa e eunmexa, que en vida de la dha, no traxó, ni co
municó a Persona alguna hasta la presente que se ha
uelto e Maximonio, y es un animo el contraherle
con Juana Perce Pinches a la que tiene adapala
bra, y quiere cumplirla por no tener parientes, ni
impedimentos, impediente, ni mercedente, ni a echo todo
e caridad, ni tiene enfermedad que le impida el uso
del maximonio, que esta es la verdad, y cargo de el In
xamento que fho tiene en que se afirma, y ratifico, no

firmó, por que dió no caber, de todo Doy fe.

B. Raimundo Ant.^o

Ante mí

Baldivia

Salvador de la Parilla
(Notar. Supr.)

Declaración Incontinua. Estando presente en este Jugado Juana
de la contrayente Perce Pinches a quien por ante su merced e Nariño In
xamento que fué por Dios nuestro Señor, y la señal de

En la Santa Cruz, yo cuyo cargo prometió decir verdad, y
preguntado dijo llamarse como estaño, vez Doncella; mes una
hija de los mencionados oriunda de Noutepes, libre y vuelta de
Matrimonio, que en Espomanea voluntad quiere contra-
erlo con Tuachin & Aviles, al que no traxo, ni comunico en
vida en muger, ni fue causa de su muerte, que ha pocos
dias le dio palabra de casamiento por no ver su pariente
en manera alguna, ni tener impedimento impediende, o
diximiente, que le impida su petición, que esta es la verdad
por el Juramento fho en que se afirmó y ratificó, declaró
vez edad de diez, y seis años, no firmo por no haber es-
crito, hizo el Sr. Juez Doy Fe.

B. Raimundo Bot.

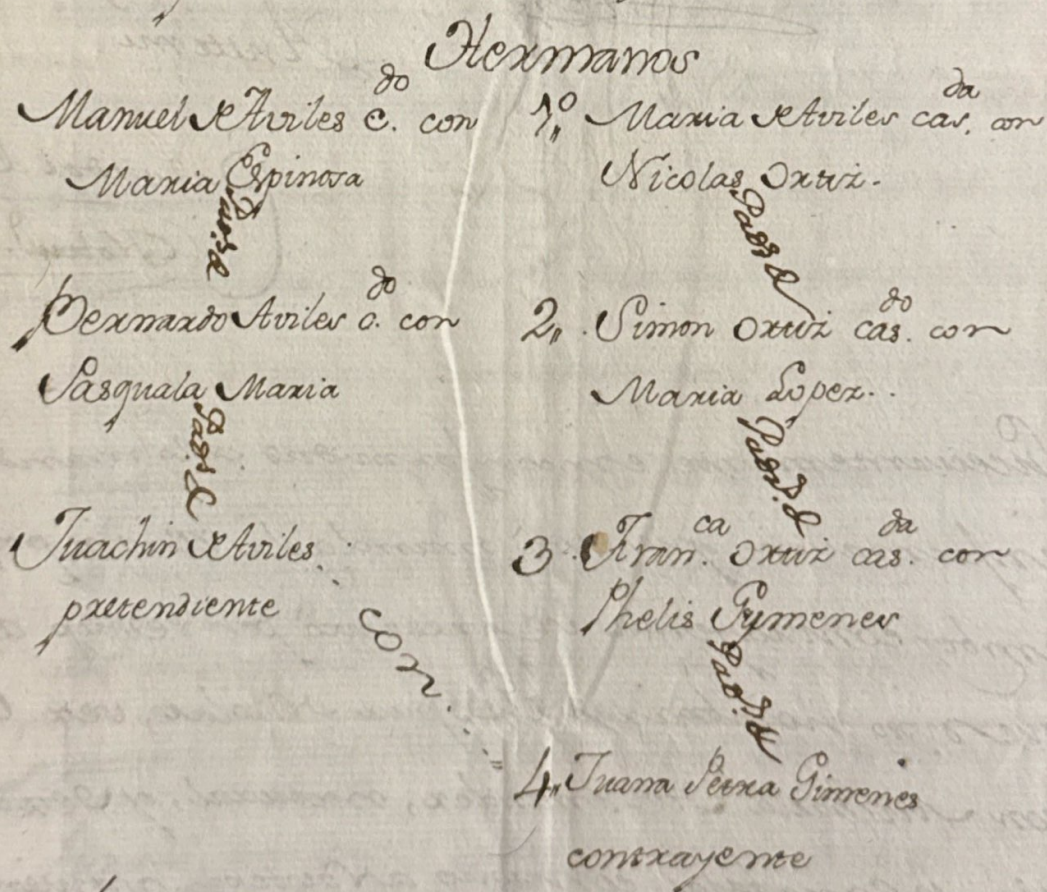
Baldovino

Anite mi

Salvador de la Portilla
(Notar. Recog.)

P. test.º Sucesivamente en conformidad de lo mandado para la
Gaspar Nicolas información que está mandada recibir por parte de
Indio casado ambos contrayentes se presentó por testigo a un hombre
con Michaela que vino nombrarse Gaspar Nicolas, vez Indio, casado
Hernán edad con Michaela Hernandez, natural, y vezino de la ciudad
de Zam.º de la de Carabajaal coniguo a Noutepes, a quien por ante un
J. n. l. t. no merced, le recien Juramento que hizo por Dios Nuestro
Señor, y la Señal de la Santa Cruz, yo cuyo cargo prometió
decir verdad, y preguntado dijo: Que conoce a los contrayentes
desde chicos, y sabe que en voluntad quieren contrahe-
Matrimonio como el q Tuachin & Aviles es unido Fe

Maria Hernandez, ala que rio' morir e paxco ha' veis
 años, y se enterrò en esta Parròquia de Iglescia, con la que
 vivió vida Maridable, y no fué causa de su muerte, que
 no vabe que envidia de la dicha Matana, o de otra palabra a otra
 Persona, que le contra el que los pretendientes se hallan empa-
 rentados de tercero a cuarto grado de consanguinidad: en este
 modo: Manuel e Ariles, y Maria e Ariles, Hermanos: el pri-
 mero, casado con Maria Espinosa, tubieron p.^o hijo a Bernando
 Ariles, y este casado con Pascuala Maria tubieron p.^o hijo a Juachin
 e Ariles que es el contrayente: Maria e Ariles Hermana de
 el dho Manuel e Ariles, casada con Nicolau Oxui, tubieron p.^o
 hijo a Simon Oxui, y este casado con Maria Lopez, tubieron
 p.^o hija a Fran.^{ca} Oxui, y esta casada con Felis Gimenez, con
 Padres e Juana Petra Gimenez que es la contrayente, y habiendo
 el mapa, o axbolillo es el siguiente



Por el que se percibe claramente el parentesco de tercero a
 cuarto de consanguinidad en el que se hallan impedidos los pre-
 tendientes, que no vabe, tengan otro impedimento impedi-
 te, ni diximene que les embaxe la contracción el Matari-
 monio, que lo que nene dho es la exadecacion de el Jurar-
 que fho tierra en que se afixó, y Vanficio, habiendo solo leido

leído esta su Declaración oída en su Escrip^{ta} según la viene ha
declaró ver de edad de virguema, y tres años, no tocando las g^{ra}les
y no firmó, por que dixo no sabe, huió el Sr. Juez doy fe
B. Raimundo Port^{al} Ante mí
Baldovino

Salvador de la Portilla
(Notad. Sup^{er})

2^o Testigo
Juan Hipólito
Maximiliano
Indio de edad
de Joán. g. n. l
t. n. f.

Subsecuentemente en conformidad de lo mandado para la in
formacion que ve esta viniendo por parte de ambos contrayen
tes se presentó por testigo un hombre que dixo llamarse Ju
an Hipólito Maximiliano, un indio ladino casado con Maria
Francisca oriundo de la Cuadrilla de Carabajas contigua a Norte
peo, a quien por ante su merced le read Juramento Ghuro por
Dios nuestro Señor, y la Señal de la Santa Cruz, lo cuyo cargo
prometió decir verdad, y siendo preguntado dixo: Que conoce
a los pretendientes desde chico como oriundos de la Cuadrilla
de Carabajas, le consta el que ambos se hallan libres, y vuelve
Maximiliano, que en voluntad pretenden contrahe^r, co
mo el que Sr. Juachin de Aviles es viudo de Maria Herman
des, a la que vio morir de parto ha veis años, y se enterró
en esta Parrochial Iglesia, con la que vivió vida munda
ble, y no por causa de muerte, que no sabe que en vida de la
dha exatara, o diera palabra a otra persona, que le conste
el que los pretendientes se hallan emparentados de tercera
a cuantos grados de consanguinidad en este modo: Manuel de
Aviles, y Maria de Aviles, Hermanos. El primero casado con
Maria Espinosa, tuvieron por hijo a Leonardo de Aviles
y este casado con Pasquala Maria, tuvieron por hijo a Juachin
de Aviles que es el contrayente: Maria de Aviles Hermana del
dho Manuel de Aviles casada con Nicolas Ortiz, tuvieron por hijo
a Simon Ortiz, y este casado con Maria Lopez, tuvieron

a San^{ta} Oaxaca, y esta casada con Felis Nimmes, con padre
a Juana Peria Nimmes, que es la contrayente, y habiendo
le mortuado el mapa. visto esta segun y como lo ha dho, y en
tiende sin vaxer cosa en contrario, queno vale terrgan o
impedimento impediende, ni de ximiente que les estorban
la contraxcion a el Maximonio, que lo que tiene dho es
la verdad, y cargo de Texameros q^{do} tiene en quese
afirmo y ratifico declaro ver de oad se veremian año
que las gemexales no lo can, no firmo, por quedro no vale

hizo el Sr. Juez, Doy fe-

B. Raimundo

Ante mi

Baldivia

Salvador de la Portilla
Notar. Recop.

Incontinente en conformidad de lo mandado lo expuse
te Notario vaxi mia parida que se halla en un libro
dnde se asientan las cruxes de españoles, y oad
cartas de este Parido forrado en badana colocada ala for
ciento noventa y tres bruta, que ala letra es como sigue.

En esta Santa Parrochia de Iglecia el dia cinco de Julio
de mil y setecientos sesenta y nueve años, se le dio Eclesia
ca Sepultura al Cuervo a Maxia Hernandez, de par
do a Juachin de Aviles vecino de Nortepec, Ncino lo can
to sacramentos de penitencia, y extrema uncion y
lo firmo = D.^x Manuel Juachin de Acuña = mago =
Maxia Hernandez aulta = Nortepec =

En Testimonio de Verdad lo firmo.

Salvador de la Portilla
Notar. Recop.

En Remision. En dho Real, y mias, a Nortepec en los Nfexidos de

mes y año, habiendo visto el Sr. Just. Eclesiastico en sus
diligencias, y el impedimento a los pretendientes, devia Com-
tir, Comir, y Comir las expresadas diligencias al Señor
Governador, Just. Pro. y Procurador General de este Archie-
pado para que su Señoria impetrase la dispensa a quéllos con-
viajantes aspiran, y por este auto así lo acordó y firmó.

B. Raimundo Art.

Baldivia

Ante mí

Salvador de la Portilla
Notad. Recop.

Acta. 6 Agosto 1772.

Virar las antecedentes diligencias en atencion a las Cau-
sas que de ellas resultan y tubimos por conveniente usando
de las facultades App. Cas. Concedidas por nro. Srmo. Padre
Clemente Decimo quarto que felicemente gobierna su Santa
en Roma en sus citadas la Real Caxa Vap el Amillo de
Perceados a veinte y siete de citadas del año pasado de mil
setecientos y setenta y cinco y se justificadas que han
se vale por tiempo de veinte años y en nos venien. Ab-
volviendo como absolventes y haemos por absolventes a
chin et aliter. y Juan Perceados Alvaros Vecinos
de la Parroquia de San Lorenzo de qualquiera Censuras en que
hayan incurrido a efecto solamente de conseguir la

exerente gracia, les dispensamos en el impedimento de
quaxos grado de Consanguinidad con que se hallan li-
gados y declaramos no obstante la distancia de terceros
para que no obstante el referido impedim^{to} no resultan-
do otro alguno Canonico de las dilig^{tes} prevenciones por el Sto Conci-
lio de Trento, puedan valida y lícitam^{te} contrahe^r el matri-
monio que preceden segun orden de n^{ra} Sta Ciudad y q^{ta}
y permanezca en el con tal de que la referida T^{ra}na sea no
haya sido arrebatada, ó haviendolo sido no permanezca en
potestad ó a disposicion del Nap^{to} y que no se comunica-
ven tribem^{te} Con el fin de facilitar la dispensa. Firmamos
damos y declaramos respectivamente por legitima la p^{re}de
hallada y que huriere seguido el citacionario les impo-
nemos la penitencia Espiritual saludable seg^{ta} Canon de
Contrahe^rle Confiesen y Comulguen ~~segundamente~~
practicandolo despues por espacio de seis meses una vez en
Cada dia y rezando en todas las horas de este Sto una pa-
re del Sto Rosario de n^{ra} S^{ta} y celebraremos quide este Decreto
de la que testimonio autorizado en forma y se permita al Curas
de la C^{ta} de Sto Parrodo aq^{ta} Encargarnos se oare usada Comu-
nicacion a los pretendientes y les haga cumplir la penitencia
impuesta. E^{ste} ~~es~~ ^{es} Manuel Barrios Dignidad de
Chano de esta Sta y q^{ta} Gov^{or} Prov^{or} y vic^{or} q^{ta} de este ~~hacer~~
pado, asinto decieto y firmo.

St. / D^o Barrios

Por mandado de S^{ra} Gov^{or}

Luis Chelina

Oficialm^{te}
al Gov^{or}

Leon